

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2750/2531

อัยการ ตราด
นาย อุทิศ ครุฑ อรรถ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 335

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 227

จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุมชั้นสอบสวนและนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพด้วยความสมัครใจ ทั้งยังรับต่อผู้เสียหายว่าได้เอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไปจริง ซึ่งจำเลยมิได้นำสืบปฏิเสธคำรับในข้อนี้ พยานหลักฐานโจทก์ประกอบกันรับฟังลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335, 357 ให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินเป็นเงิน 100 บาท แก่ผู้เสียหาย และนับโทษจำเลยทั้งสี่ต่อจากโทษในคดีอาญาอื่นของศาลชั้นต้น จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยตามที่ระบุในฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 และที่ 3 มีความผิดฐานลักทรัพย์จำเลยที่ 1 และที่ 3 อายุไม่เกิน 17 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามมาตรา 75 และลดโทษให้ 1 ใน 3 ตามมาตรา 78 คงจำคุกคนละ 1 ปีจำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันคืนหรือใช้เงินจำนวน 100 บาทแก่ผู้เสียหาย และนับโทษจำเลยที่ 1 และที่ 3 ต่อจากโทษในคดีอาญาอื่นของศาลชั้นต้น คำขอ

อื่นนอกจากนี้และจำเลยที่ 2 ที่ 4 ให้ยกฟ้อง จำเลยที่ 1 และที่ 3 อุทธรณ์ ศาล
อุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 3 ในข้อหาลักทรัพย์ด้วย
โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยมิได้โต้เถียงกัน
ฟังได้ในเบื้องต้นว่า ในวันเวลาเกิดเหตุตามฟ้องได้มีคนร้ายจัดประตูห้องสหกรณ์ของ
โรงเรียนวัดหนองคันทร้งอันเป็นสถานที่ราชการแล้วเข้าไปลักขโมยลูกกวาด 1
กระป๋องของโรงเรียนวัดหนองคันทร้งไปตามฟ้องจริง คดีคงมีปัญหามาสู่การวินิจฉัย
ของศาลฎีกาตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยที่ 1 และที่ 3 เป็นคนร้ายที่ลักเอาทรัพย์ราย
นี้ไปหรือไม่ โจทก์มีพยานตำรวจไทยุทธนาเบิกความว่า ในชั้นจับกุมจำเลยที่ 1 และที่
3 ได้ให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกับพวกลักทรัพย์รายนี้ตามเอกสารหมาย จ.1, จ.2
กับมีร้อยตำรวจตรีอรุณพลเบิกความว่าในชั้นสอบสวนจำเลยที่ 1 และที่ 3 ได้ให้การ
รับสารภาพว่าได้ร่วมกับพวกเข้าไปลักเอาทรัพย์ตามฟ้อง ทั้งยังได้นำชี้ที่เกิดเหตุ
ประกอบคำรับสารภาพตามเอกสารหมาย จ.3, จ.4, จ.7 และภาพถ่ายหมาย จ.8 เห็น
ว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองไม่เคยรู้จักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยที่ 1 และที่ 3
มาก่อน ทั้งทรัพย์ที่ถูกลักไปก็มีราคาเพียงเล็กน้อย จึงไม่มีเหตุที่พยานโจทก์ทั้งสอง
จะกระทำการกลั่นแกล้งและเบิกความปรักปรำจำเลยที่ 1 และที่ 3 ให้ต้องรับโทษที่
จำเลยที่ 1 และที่ 3 นำสืบว่าถูกพยานตำรวจไทยุทธนาและร้อยตำรวจตรีอรุณพล
ทำร้ายบังคับให้ลงชื่อในกระดาษเปล่านั้นเห็นว่า คงมีแต่คำของจำเลยที่ 1 และที่ 3
เบิกความกล่าวอ้างขึ้นมอลอย ๆ ทั้งจำเลยที่ 2 ซึ่งถูกจับมาพร้อมกับจำเลยที่ 1 และ
ที่ 3 ในข้อหาเดียวกันเมื่อจำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ ร้อยตำรวจตรีอรุณพลก็ได้บันทึก
คำให้การนั้นไว้ตามเอกสารหมาย จ.9 ซึ่งถ้าหากมีการทำร้ายบังคับให้ลงชื่อใน
กระดาษเปล่าจริงแล้วคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 ก็น่าจะมีข้อความรับ
สารภาพด้วยข้ออ้างของจำเลยที่ 1 และที่ 3 ดังกล่าวมาจึงไม่มีเหตุผลที่จะรับฟังได้
ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 และที่ 3 ได้ให้การรับสารภาพทั้งในชั้นจับกุมและ

สอบสวนตามเอกสารหมาย จ.3, จ.4, จ.7 และภาพถ่าย จ.8 ด้วยความสมัครใจ และ นอกจากคำรับสารภาพดังกล่าวแล้วโจทก์ยังมีพยานประกอบคือคำของนายจริต ลอยสมุทร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดหนองคันทรงผู้เสียหายที่เบิกความว่า เมื่อพยานไปดูตัวคนร้ายที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตราดได้พูดคุยกับคนร้ายนั้น จำเลยที่ 1 และที่ 3 ได้รับสารภาพว่าได้เอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไปจริงซึ่งจำเลยที่ 1 และที่ 3 ไม่ได้นำสืบปฏิเสธความในข้อนี้ พยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักมั่นคงสามารถฟังเป็นความจริงได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 3 มานั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 และที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคสาม จำเลยที่ 1 และที่ 3 อายุไม่เกิน 17 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 ให้จำคุกคนละ 1 ปี จำเลยที่ 1 และที่ 3 ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 3 คนละ 8 เดือน โดยนับโทษจำเลยที่ 1 ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2009/2528, 2066/2528, 2592/2528 ของศาลชั้นต้น นับโทษจำเลยที่ 3 ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2108/2528, 2592/2528 ของศาลชั้นต้น ให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินเป็นเงิน 100 บาท แก่ผู้เสียหาย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาภ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ